

Villa Carlos Paz, 17 de junio de 2021

DICTÁMEN N° 4

REFERENCIA:

**Proyecto de Ordenanza
Creación de Áreas protegidas del Oeste (APO)
Y de los arroyos (APA)
Departamento Ejecutivo Municipal**

En relación al Proyecto de Referencia, el mismo fue analizado en el ámbito de la Comisión Plenaria Honoraria, con la presencia de:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Concejal Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora de Obras Privadas, Arq Sergio Reyna.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli

Secretaria: Tec. Adm. Emp. Miriam Birchmeyer

Se cierra en sesión del día 07 de mayo 2021, el Proyecto AP 2 presentado en Acta 354, fecha 11 de setiembre 2020, habiendo sido debatido en sucesivas oportunidades. No se llegó a un acuerdo unánime con la propuesta de las Áreas protegidas del Oeste (APO) y de los arroyos (APA).

En función de la disparidad de opiniones y ante la imposibilidad de lograr un dictamen único, se realizó una votación en la cual se aprueba la propuesta por la mayoría de los presentes a saber:

- CEPIA, **aprueba**.

-ADARSA, **aprueba**

-Dirección de Infraestructura **aprueba**.

-Colegio de Ingenieros **aprueba**, solicita que se quite el Decreto 1131/12, se adjunta nota.

-Colegio de Arquitectos **aprueba**, solicita que se quite decreto 1131/12, se adjunta nota.

-Colegio Técnico Constructores Universitario, **aprueba**, solicita una base de datos demográficos y técnicos.

-Asociación Inmobiliaria **aprueba**, solicita base de datos demográficos y técnicos.

-Direcciones de Obras Privadas, **aprueba**.

-Bloque por la Mayoría: Cjal Mariano Melana **aprueba**.

-Bloque por la Minoría, **no tiene opinión unificada**. Cjal Jorge Lassaga **no aprueba**.

Se adjunta acta 370, fecha 7 de mayo 2021.

Se adjunta acta Foro Ampliación Áreas Protegidas, fecha 23 de abril 2021.

Se remite el presente al Departamento Ejecutivo Municipal para dar curso a la continuidad del trámite.-

Saluda atentamente

PROPUESTA NORMATIVA

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Por medio de la presente me dirijo a ese Cuerpo a fin de poner a su consideración un Proyecto de Ordenanza que, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de los terrenos anexados al ejido municipal por Ley Provincial N° 10.595, avanza en una norma que de manera complementaria a la Ley Nacional 26331 y Ley Provincial 9814 dichas de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, como así también la Ley Provincial 10.355 reafirma a nivel local la vigencia de los objetivos de dichas normas.-

Además de las leyes citadas, se tiene en cuenta el Estudio, elaborados por el INACIRSA “Estudio del Medio Geológico, Geomorfológico y Biótico de los Terrenos a Anexar para la ampliación del Ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz”, (en adelante El ESTUDIO), aprobado por Ordenanza 6637 y que forma parte de la primera etapa del Plan de Desarrollo.

La sanción de la Ley N° 9814 tuvo como objetivos, entre otros;

-Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, el control de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;

-Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo;

-Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques que benefician a la sociedad;

-Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad y,

-Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques.

A este fin se determinaron tres Categorías de conservación:

a) **Categoría I (rojo):** sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento sustentable. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho;

b) **Categoría II (amarillo):** sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho, y

c) **Categoría III (verde):** sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho.

Al efecto de armonizar la aplicación e interpretación de la legislación nacional y provincial, se dictó el Decreto 1131/12 de fecha 04/10/2012- B.O. 16/08/2013 que suspende y prorroga la aplicación del concepto “aprovechamiento sustentable” fijado en el art 6° de la ley 9814 que caracteriza las “zonas rojas” hasta que se realice la actualización quinquenal del Ordenamiento territorial de bosques Nativos, conforme dispone el Decreto 91/09 Reglamentario de la ley 26.331.

Con el objetivo de determinar geográficamente y dentro de los límites de Provincia de Córdoba, las zonas que corresponden a cada Categoría de Conservación a fin de la aplicación de la reglamentación en cada caso, se realizó el Mapa de Ordenamiento Territorial que fija los límites de cada una de ellas.-

Al momento de la sanción de la Ley 9814, la Ciudad de Villa Carlos Paz tenía comprometido como zona de Categoría I de Conservación (Roja), el faldeo occidental de las Sierras Chicas comprendido dentro de su ejido en esa fecha. Con anterioridad a la sanción de la Ley de Bosques Nativos ya el Municipio de Villa Carlos Paz había determinado que dicho faldeo era Área Protegida Municipal en función de idénticos objetivos a los posteriormente planteados por la Ley.

Con la Sanción de la Ley Provincial 10595, se amplió el territorio de jurisdicción de la Ciudad de Villa Carlos Paz, abarcando zonas aun no urbanizadas en especial ubicadas hacia el Sur-Oeste del ejido preexistente. Parte de éstas áreas de anexión se encuentran comprendidas dentro de la Categoría I de Conservación (Roja) de la Ley 9814.-

Por ello y en base a la coherencia conceptual existente entre los objetivos de la Ley 9814 y toda la normativa que originó y luego reglamentó el Área Protegida 1 (AP1) , desde el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), por iniciativa de las Ongo. ADARSA y CEPIA , se propuso la determinación de idéntica regulación de Área Protegida (AP) a los sectores de ampliación del ejido urbano de la Ciudad de Villa Carlos Paz que se encuentren comprendidos en el Mapa de Ordenamiento Territorial de la Ley 9814 como zona de Categoría I de Conservación (Roja), las zonas de yacimientos arqueológicos demarcados como zonas rojas y los sectores donde exista flora nativa en muy buen estado de conservación, ambas áreas definidas por el ESTUDIO.

Puesto a consideración la propuesta, desde el Departamento Ejecutivo se acordó con la iniciativa y se propuso sumar a esta iniciativa, la inclusión de las márgenes de arroyos, previstos también en la Ley 9814 y en la Ley Provincial 10.355 como zonas de protección.-

En este marco se trabajó en el ámbito del CPUA, en la determinación de la poligonal que abarcaran estos territorios a preservar.-

En cuanto a las márgenes de cursos hídricos (en este caso arroyos), se acordó que esta franja de protección alcance los 50 metros desde el eje del cauce hacia ambas márgenes de manera provisional y hasta tanto se determinen, por medio de las Áreas competentes, las líneas de riesgo hídrico de cada curso de agua, la existencia de humedales y de bosque serrano a lo largo de todo el tramo y, en base a este dato establecer el límite en definitiva. El límite definitivo, tendrá al menos 50 m. en cada margen.

Asimismo se realizó la superposición del mapa de las zonas Rojas de la Ley 9814 correspondientes a bosques, riberas y relictos con el mapa catastral de los distintos fraccionamientos existentes dentro de los terrenos de ampliación del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Ello a fin de su registro posterior en el Área Municipal competente, que permita incorporar este dato a la base Catastral como así también los datos del Plano Arqueológico del ESTUDIO

Por último, el proyecto propone que desde el Departamento Ejecutivo Municipal se arbitren los medios conducentes al logro de la remisión de los Fondos Compensatorios previstos por la Ley Nacional 26.331 para aquellos propietarios alcanzados por las zonas Rojas y Amarillas (en este último caso, donde se pueden ubicar yacimientos arqueológicos) de dicha Ley y que actualmente son remitidos desde el Gobierno Nacional, por intermedio de los Gobiernos Provinciales, a los destinatarios finales. Asimismo la gestión deberá alcanzar los fondos incluidos en la 9814-

Esperando un tratamiento favorable del presente Proyecto, saludo atentamente.-

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR ÁREAS PROTEGIDAS A:

- a) El polígono, ubicado dentro del ejido ampliado de la Ciudad de Villa Carlos Paz, alcanzado por la Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y a los que dicha Ley define como Categoría I (rojo) (sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) . Al que se denominará: Área Protegida del Oeste- APO-ANEXO I.
- b) Las márgenes de los cursos hídricos (sean permanentes o no permanentes), en una franja que abarca una distancia de 50 metros desde el eje de los cauces, hacia cada margen, en un todo de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial 10.355. Se denominará: Área Protegida de los Arroyos APA-ANEXO II

Las zonas comprendidas en los incisos a) y b) de la presente Ordenanza, serán alcanzadas por las disposiciones (caracterización, restricciones, etc.) de la Ley Provincial de Ordenamiento del Bosque Nativo N° 9814.-

La zona comprendida en el inciso b) del presente Artículo es asimismo alcanzada por las disposiciones de la Ley 10.355 y sus límites se determinan con carácter provisorio y sujeto a revisión una vez que se determinen las líneas de riesgo hídrico, área de humedales y superficie de bosques ribereños por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, no debiendo ser nunca menor a 50 metros.-

ARTÍCULO 2º.-DECLARAR PROTEGIDOS A:

- a) Las zonas rojas del mapa Arqueológico, según se indica en El ESTUDIO las que se denominarán Áreas Protegidas Arqueológicas APAR-ANEXOIII).- ,

En caso que la ubicación esté incluida dentro del polígono de APO, definida en el Art. 1º, inciso a) de la presente, quedará con esta última categoría.

- b) los relictos aislados de Bosque Nativo en buen estado de conservación, según plano elaborado por El ESTUDIO . Se muestran en el ANEXO IV.-

En las parcelas afectadas por el inciso a) de la declaración del presente Artículo, ante toda intervención pública o privada, que signifique la remoción del suelo o cambio topográficos (sea ésta por Obra Pública o Privada) y como paso previo a toda intervención que se proponga, se deberá presentar un informe realizado por profesional especializado en Arqueología donde se propongan las medidas de mitigación que pudieran corresponder, para su visación ante el Órgano de Aplicación por parte del iniciador y como paso previo al comienzo de toda acción.-

En las parcelas afectadas por el inciso b) de la declaración del presente Artículo, se deberá realizar un catastro detallado de perímetro abarcado, ubicación y especies vegetales

existentes, como paso previo a toda intervención que se proponga, debiendo ser presentado el mismo para su visación ante el Órgano de Aplicación por parte del propietario de las parcelas referidas.-

ARTICULO 3°. Los mapas de los polígonos y zonas mencionados en los artículos 1 y 2 (Anexos I, II, III y IV) como asimismo los considerandos de la presente Ordenanza, forman parte de la misma.-

ARTÍCULO 4°.- AGREGAR al Artículo 3.1.1. DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS de la Ordenanza 4021, desplazando el ordenamiento las zonas subsiguientes, los incisos i) y j) los quedarán redactados de la siguiente forma:

“ i) ÁREA PROTEGIDA OESTE (APO) El polígono ubicado dentro del ejido ampliado hacia el Oeste de la Ciudad de Villa Carlos Paz, alcanzado por la Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y a los que dicha Ley define como Categoría I (rojo) (sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse).-

j) ÁREA PROTEGIDA DE LOS ARROYOS (APA) Las márgenes de los cursos hídricos (sean permanentes o no permanentes), en una franja que abarca una distancia de 50 metros desde el eje de los cauces, hacia cada margen, en un todo de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial 10.355. (Área Protegida de los Arroyos)-APA-ANEXO II)

En las Áreas determinadas en los incisos i) y j) queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente.

Asimismo quedan prohibidas las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote. Sólo se podrán desarrollar en las Áreas APA y APO :

a) Actividades de remediación y preservación de las condiciones ambientales del bosque serrano y de las costas y cauces de los Arroyos.

b) Actividades científicas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora y fauna. Interpretación de especies. Reserva de Flora y Fauna autóctona

c) Servicios ambientales

Todos los Proyectos tendientes a desarrollar las actividades antes descriptas deberán contar con Plan de Manejo del Área aprobado previamente por el Municipio por Ordenanza, previa intervención de la Comisión de Plan de Manejo (MAP) en el ámbito del Consejo de Planificación Urbano Ambiental CPUA).-

ARTÍCULO 5°.-ENCOMENDAR al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) la elaboración del Plan de Manejo Participativo y su reglamentación. Dicha Reglamentación deberá ser presentada por el Departamento Ejecutivo para su aprobación ante este Concejo de Representantes en el plazo de Ciento Ochenta Días (180) días-

ARTÍCULO 6° .-El Órgano de Aplicación de la presente será la Secretaría de Desarrollo Urbano- Ambiental (SDUA)-o quien la reemplace en un futuro, debiendo incluir la notificación de los contenidos de la presente a cada uno de los propietarios afectados por la misma, como así también la posterior reglamentación de su contenido.-

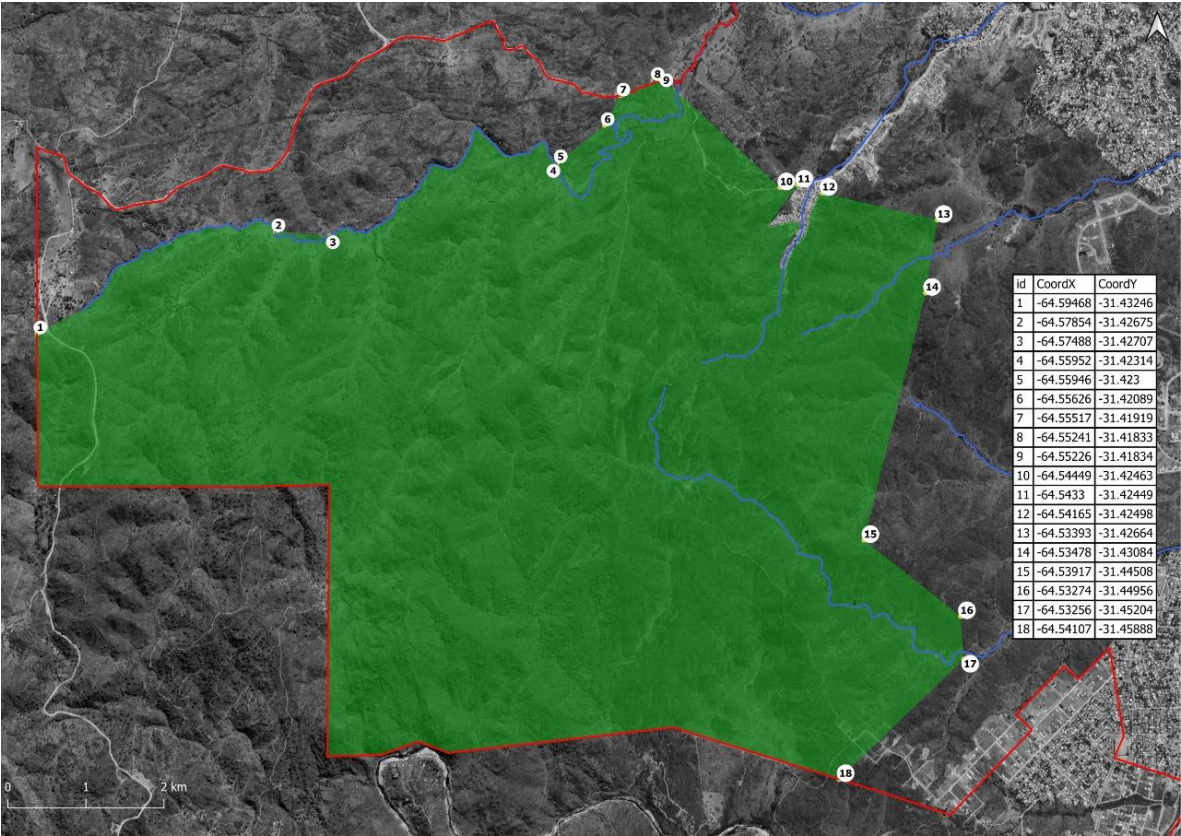
ARTÍCULO 7°.- Los gastos que demande el cumplimiento tanto de la elaboración y reglamentación del Plan de manejo, como de su puesta en marcha y seguimiento, serán atendidos por el Programa.... Partida-

ARTÍCULO 8°.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo las gestiones necesarias ante los Organismos Provinciales competentes a fin de lograr la remisión por

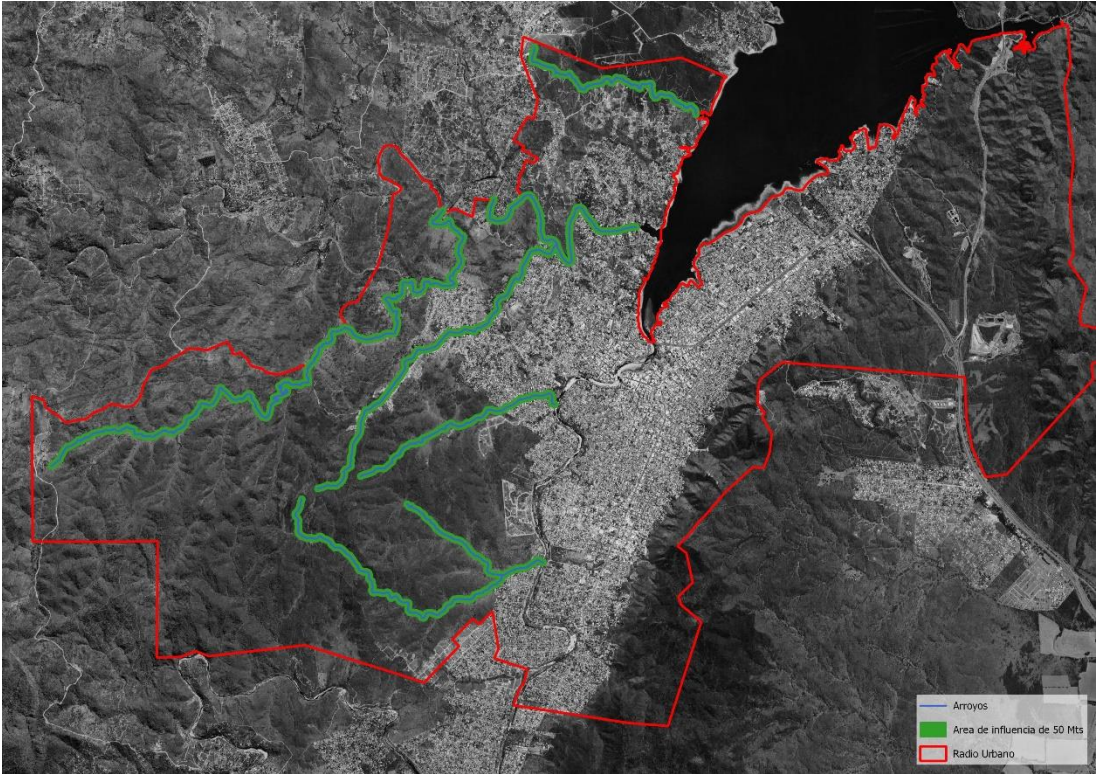
parte del Gobierno Nacional de los Fondos Compensatorios previstos por la Ley Nacional 26.331 y la Ley Provincial 9814 para aquellos propietarios de parcelas ubicadas dentro del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz alcanzados por las restricciones al uso del suelo derivadas de la aplicación de dichas Leyes y la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 9°.- De forma.-

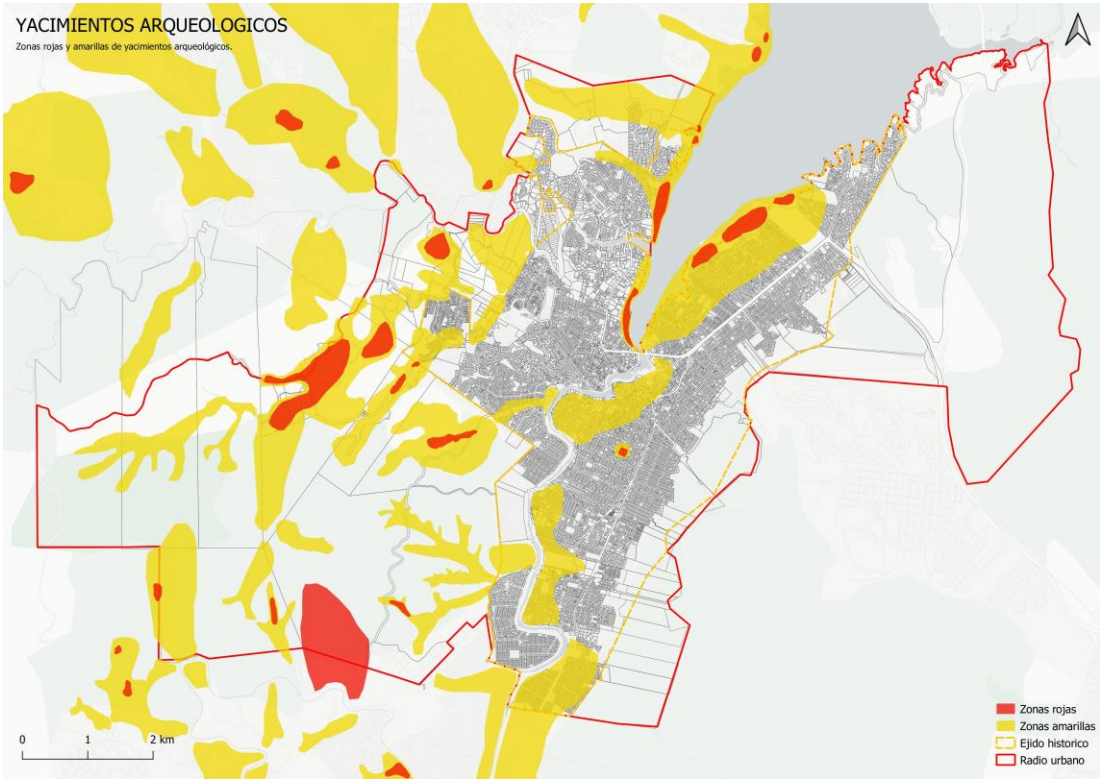
ANEXO I



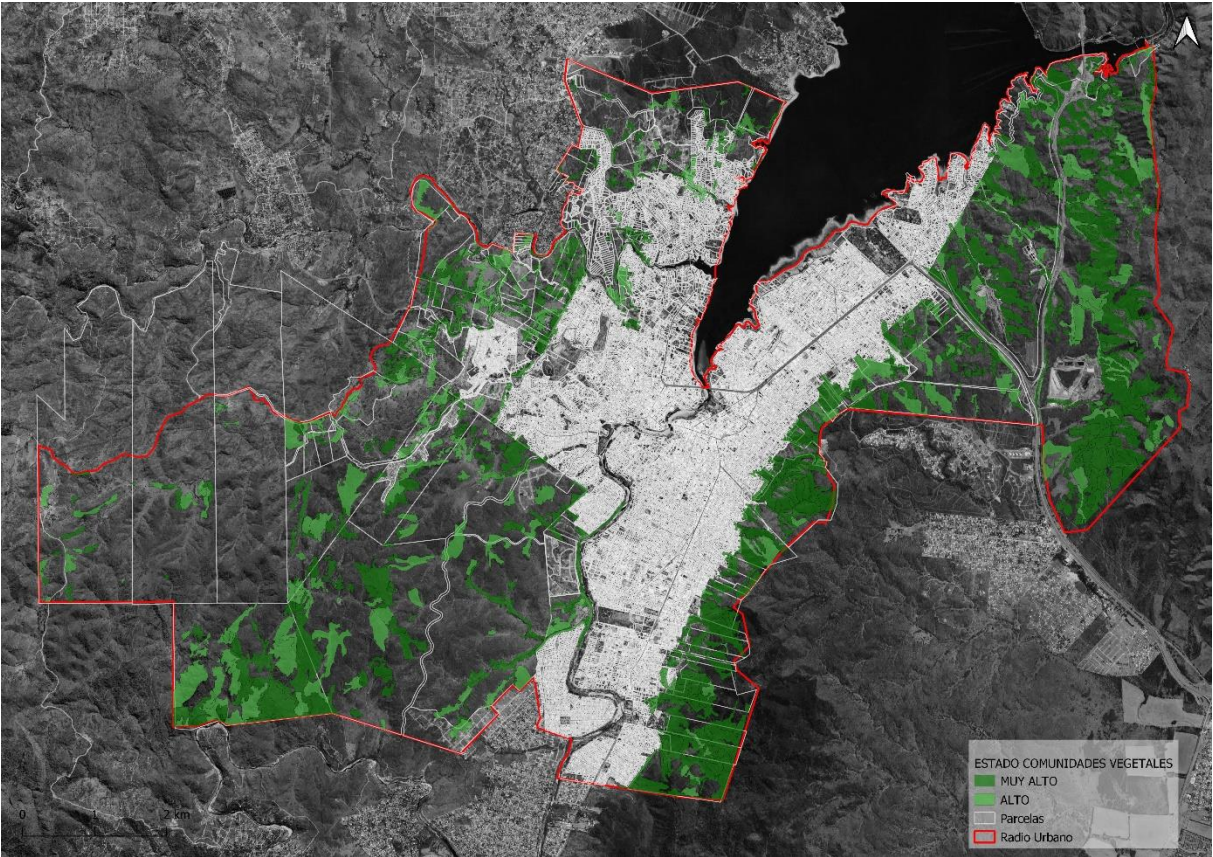
ANEXO II



ANEXO III



ANEXO IV



Nomenclatura parcelas rurales afectadas						
23045537	23045278	23040211	23045229	23040020	23040020	
02364044	34356212	30510400	73353345	20159000	20198500	
23045537	23045250	23045230	23040020	23040020	23040020	
02370001	71354551	25353360	20188400	20198700	20168300	
23045537	23040020	23040211	23045255	23040020	23045254	
02364043	20108800	30520100	77355044	20168800	10355163	
23045537	23045229	23040211	23045249	23040020	23045257	
02394023	86353331	30520500	70354959	20178300	13354674	
23045243	23040020	23040202	23045229	23045258	23045537	
83355240	20177900	30439500	75353419	14354590	02370001	
23040020	23045206	23040020	23040020	23040020	23045252	
20158500	23354588	20209300	20178200	20158600	13353939	
23045229	23045251	23040020	23040202	23040020	23040020	
61353361	45355163	20259200	30519300	20219300	20138700	
23040211	23045256	23040020	23045265	23045252	23045229	
30500500	70354796	20168500	55353747	62354668	87353404	
23040020	23040020	23045234	23040020	23040020	23040020	
20249200	20178400	60353787	20208600	20209400	20198800	
23040020	23040020	23045250	23040202	23045258		
20168400	20178700	79355002	30458300	40354741		
23045253	23040211	23045174	23045229	23045242		
44355013	30510300	08368388	63353437	98354017		
23045263	23040211	23040020	23045230	23040020		
47354132	30480000	20178900	00353389	20169200		
23040202	23045249	23040020	23045252	23040020		
30419400	88353933	20118400	76354950	20199200		
23040020	23045230	23040020	23040202	23040020		
20158700	12353374	20188300	30429400	20268900		
23040202	23040020	23045248	23045257	23045244		
30439400	20219200	87354871	14354919	76355380		
23040020	23040202	23045229	23040020	23040020		
20198600	30418100	44353332	20229200	20178100		
23045281	23045229	23040020	23040020	23040202		
44356291	79353377	20168900	20229300	30509200		